

1501854-95.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... nº 5970-94/2007, da 2ª Vara Criminal local - tráfico de drogas; autos nº 36.863-39/05, da 5ª Vara Criminal local - furto). Portanto, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, . - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9585 - E-mail: saobernardo1cr@tjsp.jus.br

1501854-95.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501854-95.2020.8.26.0537 controle nº2020/001578

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO DIAS FERREIRA

CONCLUSÃO:

Aos 12 de abril de 2022, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MM. Juíza de Direito. Escrev.:.

Autos digitais controle nº 1578/2020

Vistos.

PAULO DIAS FERREIRA, qualificado à fls. 09, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II (escalada), do Código Penal, porque em 14 de outubro de 2020, por volta das 23h15min, na Rua das Flores, altura do numeral 59, na Praça Zelindo Ventorini, bairro Demarchi, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante escalada, um refletor de luz pertencente ao município de São Bernardo do Campo, para tanto, dirigiu-se até a Praça Zerlindo Venturini, valendo-se do período noturno para consumir a prática delituosa.

Uma vez no local, PAULO escalou um poste de iluminação e retirou o refletor de luz que estava nele acoplado.

Na sequência, o Comando da Guarda Civil Municipal recebeu notícia de que um indivíduo estava danificando refletores de luz na Praça Zerlindo Ventorini, em virtude do que uma guarnição da GCM se deslocou até o local dos fatos.

Na praça, PAULO foi abordado por Guardas Civis Municipais carregando um refletor de luz. Questionado informalmente, o denunciado, que aparentava estar sob o efeito de

entorpecentes, confessou que havia acabado de retirar o refletor de luz da Praça, mas não sabia o que faria com ele.

Diante disso, os Guardas Civis o detiveram e o conduziram até o Distrito Policial. Foram arroladas duas testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 04/116.

Foi concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código Penal, ao acusado pela decisão de fls. 67/69, cujo alvará se encontra devidamente cumprido a fls. 90/91.

Não sendo cabível o acordo de não persecução penal, a denúncia foi recebida em 20.07.2021 (fls.117/118).

A denúncia foi recebida em 21.07.2021, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls. 117/118).

O réu foi citado pessoalmente em 17.08.2021 (fl.143).

Folha de antecedentes estadual está juntada às fls. 127/135 e a certidão SGC, às fls. 137/141.

Laudos foram encartados aos autos: fls. 92/94 e 96/98 (refletor de luz); 106/108 (local).

A Defesa ofertou resposta (fl.148).

Pela decisão de fls.149/150 foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução e julgamento.

A revelia do réu foi decretada pela decisão de fl.188, haja vista que se mudou de endereço sem comunicar ao Juízo.

Realizada a audiência, foram inquiridas as testemunhas. O réu deixou de ser interrogado diante de sua revelia. Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP, seguindo-se com os debates orais. O Ministério Público sustentou pedido de condenação do réu nos moldes da denúncia e a Defesa, por seu turno, requereu sua absolvição, alegando, insuficiência probatória (fls. 199/203).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente em parte.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo auto de apreensão de fls. 14 (refletor) e pelos laudos encartados aos autos fls. 92/94 e 96/98 (refletor de luz) e fls. 106/108 (local).

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

O réu, na fase inquisitorial, negou a prática do ilícito, afirmando que estava na praça quando um "homem roubou um negócio" da praça, sendo que na sequência o entregou para ele. Afirmou que iria "vender o negócio" para comprar crack (fls. 09).

Em Juízo, diante de sua revelia, não apresentou qualquer versão.

Em que pese a negativa do réu na fase extrajudicial, as provas autorizam sua condenação.

Com efeito, a testemunha Luiz Carlos Lauretino, quando ouvida pela Autoridade Policial, declarou (fls.07) que foram acionados pelo comando da base para atenderem ocorrência de dano ao patrimônio público. Segundo a denúncia, um indivíduo estaria danificando refletores da Praça Zelindo Ventorini, no bairro Batistini. Deslocaram-se para referida praça e ao chegarem lá, depararam-se com um indivíduo que estava saindo da praça e carregava consigo um dos refletores de iluminação do local. O homem foi abordado e identificou-se como Paulo Dias Ferreira e estava aparentemente sob efeito de entorpecente. Questionado sobre os fatos, Paulo disse que havia arrancado o refletor da praça, mas não soube explicar o que faria com ele.

Em Juízo, a testemunha afirmou na data dos fatos estavam em rondas quando foi informado via rádio que na praça citada havia um indivíduo tentando levar alguns refletores. Quando chegaram na praça, viram o réu correndo com um refletor debaixo do braço. Abordado, ele estava na posse do refletor, o qual tinha sido arrancado do chão, eis que o referido refletor visava iluminar uma árvore que havia no local. Na ocasião, ele estava sozinho. O refletor foi recuperado. Não conhecia o rapaz que foi detido com o refletor. Disse que os fatos ocorreram à noite (gravação audiovisual no SAJ).

Já a testemunha Adriano Pereira afirmou à Autoridade Policial (fls.08), que foram

acionados pelo Comandante da base a comparecerem à Praça Zenildo Ventorini, onde um indivíduo estaria danificando patrimônio. Chegando ao local dos fatos depararam-se com um homem saindo da praça e levando consigo um refletor de iluminação pertencente à praça. O homem foi abordado e identificado como Paulo Dias Ferreira. Questionado sobre o que fazia no local, Paulo declarou que havia acabado de arrancar o refletor, mas não soube explicar o que faria com o objeto. Ele estava transtornado e parecia estar sob efeito de entorpecente (gravação audiovisual no SAJ).

Em Juízo, a testemunha declarou que a central recebeu uma ligação de que havia um indivíduo furtando os equipamentos de uma praça. Ao chegarem ao local, encontraram o réu já saindo do local e correndo com o refletor sob os braços. Ele tinha retirado o refletor de perto de um coqueiro. Já haviam sido subtraídos três refletores que tinham sido ali instalados anteriormente e esse que ele pegou era o último. O objeto foi recuperado. Ele estava muito alterado e do jeito que ele deitou no chão, acabou ficando, pois estava aparentemente drogado. Lembrou que os fatos aconteceram de madrugada por volta de 2h a 3h da madrugada (gravação audiovisual no SAJ).

Assim, como se vê, as provas produzidas nos autos, autorizam a condenação do réu. As provas demonstram que o réu se dirigiu a uma praça pública e subtraiu o refletor descrito na denúncia, o qual estava instalado no chão e servia como iluminação para as árvores plantadas no local. Deve ser destacado que o furto ocorreu durante a madrugada.

A suscitada tentativa alegada pela Defesa não pode ser acolhida, haja vista que quando os policiais chegaram na praça o réu já estava em posse das res furtiva, como narrado por um dos policiais e, estava prestes a deixar a praça, correndo com o refletor embaixo do braço.

Confira-se: "Considera-se consumado o crime de furto, bem como o de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima" Precedentes do STF e STJ(...) (JSTJ 174/305).

Assim, exsurge da prova oral colhida que o acusado já havia se apoderado do equipamento de iluminação da praça sendo que veio a ser detido quando estava deixando a praça, sendo que o crime já estava consumado.

Quanto à qualificadora prevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do CP descrita na denúncia, entretanto, deverá ser afastada, haja vista que o refletor retirado da praça estava instalado no chão e servia para iluminar as árvores, de modo que o réu nada precisou escalar para ter acesso ao referido bem.

No entanto, a qualificadora prevista no § 1º do artigo 155 do CP, deve ser reconhecida, pois o crime ocorreu durante a madrugada, horário destinado ao repouso noturno, quando a vigilância diminui, o que facilitou a prática delitiva.

Desta forma, restou evidenciado que o réu subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, bem que pertencia ao Município, conduta que vem a caracterizar o tipo penal definido no art. 155, § 1º, do Código Penal, pelo qual há de ser condenado.

Dessa forma, passarei à dosagem de sua pena à luz do art. 59 do Código Penal.

Como se verifica na certidão de fls. 137/141, o réu possui maus antecedentes, eis que já de viu várias vezes condenado (autos nº 5970-94/2007, da 2ª Vara Criminal local – tráfico de drogas; autos nº 36.863-39/05, da 5ª Vara Criminal local – furto). Portanto, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) como se observa na certidão de fls. 137/141 (autos nº 31933-26/2015, da 5ª Vara Criminal local – dano qualificado), de modo que aumento suas penas em 1/6 (um sexto) resultando em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Há, ainda, de ser reconhecida a causa de aumento do repouso noturno, de modo que elevo a pena de mais 1/3 (um terço), totalizando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Diante da inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição, torno definitivas as penas acima aplicadas.

Considerando que o acusado é portador de péssimos antecedentes como se verifica da certidão de fls.137/141 e é reincidente, como acima reconhecido, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Da mesma forma, na medida que não possui qualquer senso de responsabilidade, também não faz jus ao regime aberto e nem à suspensão condicional da pena, até porque ostenta maus antecedentes e é reincidente. Por iguais motivos, a teor do que dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar PAULO DIAS FERREIRA, RG nº 34987741, pela prática do crime definido no artigo 155, §§ 1º, do Código Penal, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária em um trigésimo do salário mínimo vigente a época do fato, valor que deverá ser corrigido quando da execução.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados à Municipalidade, pois os equipamentos foram recuperados.

O réu foi preso em flagrante, mas pela decisão de 67/69 foi-lhe concedida a liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. No entanto, não atendeu ao chamamento judicial, colocando-se em local incerto e não sabido (fls.182). À evidência, ele não pretende se submeter à aplicação da lei penal. Tem maus antecedentes e é reincidente, o que indica que sua liberdade atenta contra a ordem pública. Deixo de conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade. Assim, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor nos termos do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 12 de abril de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA